

1524091-12.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Waldir Calciolari
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 25ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
VINICIUS ANDRADE SOUZA
Réu Preso
Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO
Aos 1º de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
25ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524091-12.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1524091-12.2022.8.26.0228 PD 1366/2022
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
VINICIUS ANDRADE SOUZA
Réu Preso
Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO
Aos 1º de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, presente o réu Vinicius Andrade Souza, acompanhado pelo Dr. João Evangelista Domingues - OAB/SP 107.794 O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Débora Daniel da Silva

policial militar e, pela Defesa foi dito que desistia das oitivas das testemunhas Nivaldo Cosme da Silva Maciel, Francisco Alves dos Santos e Maria Nogueira Sarmento, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz: O réu VINÍCIUS ANDRADE DE SOUZA foi denunciado e está sendo processado como incurso no como incurso no art. 157, parágrafo 2º, inciso II do Código Penal. Isso porque, no dia 23 de outubro de 2022, por volta de 22h20min, na Rua Estêvão R. Garcia, altura do numeral 30, nesta cidade e comarca, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de propósitos com Gabriel (falecido) e outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça, subtraíram, para eles mesmos, uma arma Taurus, pertencentes à João Daniel da Cunha Balog A denúncia foi regularmente recebida (fls. 109/111). O réu foi devidamente citado. A defesa preliminar foi apresentada (fls. 186/193). Nesta data, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual se colheu a oitiva das testemunhas e seguiu-se com o interrogatório do réu. É o breve relatório. A ação merece ser julgada totalmente PROCEDENTE. A materialidade delitativa restou consubstanciada através do auto de prisão em flagrante, B.O. de fls. 03/09, relatório policial, laudo de fls. 171/176, laudos de fls. 165/176 e prova oral colhida. A autoria, da mesma forma, restou certa e indubitável, recaindo sobre o réu. Interrogado em juízo, o réu negou a acusação. Estava na praça, parou o carro porque estava tendo um show. Trabalhava de uber e concordou em levar um amigo de uber até o Mac Donalds. Levou seu amigo e 3 amigos dele até lá. O policial a paisana passou e ficou olhando para o Gabriel, falando que ele estava olhando pra a mulher dele. Quando foi colocar o carro para frente viu seu amigo grudando no pescoço do policial e já ouviu os tiros. O policial lhe puxou pela camiseta e o jogou no chão. Não viu quem puxou a arma do policial. Não participou. A negativa dos fatos pelo réu não convence e restou totalmente isolada das demais provas. Vejamos. A vítima, ouvida em juízo, declarou que estava no Mac Donald e 4 indivíduos estavam num veículo na fila do Drive Thru. Quando passou um dos indivíduos o xingou. Desceram 4 do veículo dizendo que eram do PCC. Foi afastando e eles começaram a lhe agredir. Empurrou os 3 para um pouco longe, mas um dos indivíduos o derrubou e continuou a lhe agredir. Um deles puxou sua arma e pediu para os outros lhe matarem. Os indivíduos começaram a lhe xingar quando passou pelo veículo deles. Daí, eles desceram e se identificaram como sendo do comando (PCC). No veículo, eram 4 ocupantes. Eles vieram para cima, com violência física. Eles chutaram e deram socos. Os 4 lhe agrediram, daí conseguiu empurrar e afastá-los. Revidou com arma particular porque a da corporação, eles pegaram. Eles ficaram lhe batendo e um deles pedindo para lhe matar. O depoente conseguiu dar a cotovelada no que estava no chão. Quando levantou empurrou o rapaz que estava no chão com o depoente. Conseguiu pegar a sua arma e se defender dando os tiros. Um deles conseguiu ser preso. Um foi atingido. Dois correram e conseguiram fugir. Os que fugiram estavam armados e dispensaram o revólver do depoente. O réu Vinicius que reconhece em juízo estava com os demais. Ele ainda tentou sair do veículo do local mas não conseguiu porque ele estava na fila do Drive Thru. Vinicius participa das agressões físicas e também participa no momento em que pegam seu revólver. Não deu chutes, é que o réu tentou levantar, disse para ele ficar no local por isso foi mais enérgico. Não chegou a passar pelo corpo delito. Quatro pessoas lhe agrediram. Conseguiu afastar para saca sua arma. Identificou-se como policial, disse para se afastarem e eles continuaram lhe agredindo e retiraram a arma da sua mão. A testemunha JORGE a fls.11 narrou que se deparou com uma confusão envolvendo 5 pessoas. Os 4 indivíduos passaram a agredir o policial. Este último, sacou uma arma e pediu que os 4 indivíduos se afastassem. Neste momento, um dos indivíduos que estava mais próximo o agarrou pelo pescoço, sendo que os outros desarmaram-no, jogando-o ao chão. O policial efetuou 3 disparos sendo que 1 pegou um dos indivíduos. Um dos autores foi preso. Em juízo, a

testemunha confirmou o depoimento acima. Eles agrediram o policial e pegaram a arma dele. Depois o policial sacou o outro revólver e o rapaz ameaçou a ir contra o policial de novo que revidou e um deles morreu. O policial estava com a família e por isso se afastou. Os agressores lhe agredem física e verbalmente (xingam). Reconheceu o réu. Viu Vinicius batendo boca com o policial, depois como se embolaram não conseguiu ver o réu Vinicius agredindo. Deu para perceber que a vítima não queria baleiar o rapaz. Mas, foram para cima dele e por isso ele reagiu. No mesmo sentido, a policial DEBORA a fls. 12. Some-se a isso o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência a fls. 10/11, os quais relataram que foram informados via COPOM acerca de uma troca de tiros no local dos fatos. Lá chegando, avistaram um policial que informou que 04 indivíduos estavam num veículo no drive Thru e tentaram investir contra a sua vida. Alega o policial que estava no local de folga para fazer um lanche quando um deles o agarrou dizendo ser do comando (PCC), desarmando-o e retirando sua arma particular. Os bandidos gritaram: "é polícia, mata, mata". Rapidamente, sacou sua arma funcional e efetuou 3 disparos sendo que um deles foi atingido e veio a óbito. Os outros, um foi detido e os demais fugiram. Em juízo, o policial FELIPE narrou que o policial JOÃO foi ao Mac Donald, estava de folga e foi comer um lanche. Segundo foi falado, 4 indivíduos partiram para cima da vítima, um ficou baleado, um detido e outros 2, fugiram. Foi informado que houve desentendimento entre eles e vias de fato. O réu Vinicius disse que não participou da briga e que estaria próximo. O policial estava com uma pistola da corporação e uma arma particular dele. Ele teve subtraído o revólver particular, que restou depois resgatado. A testemunha arrolada pela defesa GILBERTO pouco presenciou os fatos, só ouviu os disparos e tentou se esconder. Limitou-se a dizer que o réu trabalhava como Uber. Isto posto, restou comprovado que o réu, juntamente com indivíduos ainda não identificado praticaram o delito de roubo descrito na denúncia. Em assim sendo, resta indubitável a imperiosa CONDENAÇÃO do réu nos exatos termos da denúncia. Quanto a pena e ao regime de fixação da pena, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da personalidade ousada do réu na prática dos delitos em comento, nos termos do art. 59 do CP, além da violência empregada que excede a violência esperada no delito. Estavam em 4 agentes, que de forma covarde agrediram a vítima e ameaçaram matá-la ainda. Já na segunda etapa, verifico que há não agravante nem atenuante. Por fim, na última fase, não observo causa de aumento ou diminuição. Deverá ser reconhecido o concurso de agentes. Quanto ao regime, ainda que o réu seja primário, opino pela fixação de regime inicial fechado, em especial pela quantidade de pena e circunstâncias concretas do caso, sem direito de apelo em liberdade, nem substituição por pena alternativa por absoluta falta de amparo legal."

Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: "MM Juiz, a Defesa Técnica, em sede de debates orais, reitera as alegações de mérito, constantes a fls. 186/193. Ressalta que o acusado, ao ser interrogado, negou qualquer envolvimento na subtração do revólver da vítima João Daniel. O acusado Vinicius é trabalhador de UBER e não participou da desavença ocorrida entre seus colegas e João Daniel, quando este teve o revólver roubado. Assim, a ação penal deve ser julgada improcedente, com a absolvição de Vinicius. Subsidiariamente, em caso de condenação, a Defesa requer: a pena mínima, visto que o réu é primário, sem antecedentes; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade."

Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. VINICIUS ANDRADE DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 101/103 como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque em 23 de outubro de 2022, por volta das 22hr20min, nas dependências do McDonald's situado na Rua Estevão Ribeiro Garcia, nº 30, Itaim Paulista, Comarca de São Paulo, agindo em concurso com Gabriel Ricardo Veras da Costa (falecido) e outros dois indivíduos não identificados, tomou parte da subtração, mediante violência e grave ameaça, do Revólver Taurus, calibre 357, número JX101993, de propriedade da vítima João Daniel da Cunha Balog, policial militar da PMESP, o qual estava de folga e civilmente

trajado. O réu foi preso em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 109/111), o réu constituiu Defensor que apresentou resposta à acusação (fls. 186/193), sendo formalizada a citação pessoal (fls. 219). Nesta data foi realizada a instrução criminal e o réu foi ao final interrogado. O Ministério Público, em sede de debates orais, pediu a condenação. A Defesa, ao tecer suas considerações, pediu a absolvição. Subsidiariamente, em caso de condenação, pretendeu: a pena mínima; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Materialidade delitiva e concorrência criminosa ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B.O. de fls. 03/09; pelo A.E.A. de fls. 22; pelo laudo das armas de fogo (fls. 171/176); pelo laudo de local (fls. 165/170); pelas fotos do local (fls. 196/216); e pelo teor da prova testemunhal. Note-se que o acusado, ao ser interrogado em Juízo, disse que realizava a tarefa de motorista de UBER, quando foi solicitado por Gabriel Ricardo Veras da Costa a fazer uma corrida até o McDonald's situado na Rua Estevão Ribeiro Garcia, oportunidade em que transportou Gabriel e mais dois colegas. A corrida foi feita de forma particular, sem acionamento do App UBER, sendo que receberia um valor fixo, além de um lanche que Gabriel iria pagar. Ocorre que pelo local, a vítima João Daniel passou a encarar Gabriel, pois achou que Gabriel estava flertando com a esposa do ofendido. Isso gerou uma desinteligência entre Gabriel e os demais colegas com João Daniel, o que culminou por Gabriel tomar o revólver da vítima. Ocorre que João Daniel portava uma segunda arma de fogo [Pistola Glock], com a qual efetuou disparos, vindo a atingir Gabriel, o qual veio a óbito. Por ocasião dos disparos efetuados por João Daniel, os demais colegas de Gabriel fugiram na posse do revólver, vindo a dispensá-lo no gramado do McDonald's, onde o armamento foi posteriormente localizado. Na versão do réu Vinicius, este não teria tomado parte da desinteligência com a vítima João Daniel, ou mesmo, do momento em que o ofendido teve o revólver subtraído. Ocorre que João Daniel, ao prestar declarações em Juízo, asseverou que Vinicius tomou parte sim da desinteligência e das agressões físicas, que culminaram na subtração do seu revólver. Segundo João Daniel, este se encontrava de folga, civilmente trajado, portando o revólver particular e a pistola carga da PMESP. Havia se dirigido até o McDonald's, com a esposa e o filho, para comerem um lanche. Eis que Vinicius, juntamente com Gabriel e mais dois outros indivíduos, todos ocupantes de um veículo Kwid, desembarcaram e passaram a encará-lo. Ato contínuo, o réu e os demais alegaram que eram do "PCC" e seguiram em sua direção, partindo para xingamentos e agressões físicas. Vinicius participou dos xingamentos e das agressões, momento em que Gabriel conseguiu tomar o Revólver que o declarante portava. O revólver tratava-se de uma arma particular que o ofendido levava consigo na cintura. Estando então Gabriel na posse do revólver, os demais gritaram para Gabriel atirar no ofendido, dizendo "mata ele, mata ele, é polícia", no que o ofendido sacou a Pistola Glock .40, patrimônio da PMESP, que igualmente portava consigo. Foi com essa pistola que efetuou disparos contra Gabriel, atingindo-o, no que Vinicius e os demais se evadiram, na posse do revólver. Dois dos agressores conseguiram deixar o local, sem serem identificados, mas o ofendido conseguiu alcançar e deter Vinicius, o qual participou dos xingamentos, das agressões e do momento em que teve o revólver roubado. Posteriormente, com a chegada das equipes da PM, foi realizada vistoria pelo local, sendo encontrado o revólver subtraído, o qual fora dispensado pelos indivíduos evadidos, no gramado do McDonald's. A testemunha Jorge, ouvida em Juízo, confirmou que os quatro ocupantes do Kwid, dentre os quais o réu Vinicius, tomou parte dos xingamentos e das agressões contra João Daniel. Disse que o ofendido teve o revólver tomado, mas reagiu, pois portava uma segunda arma de fogo. Foi com essa segunda arma que a vítima disparou e atingiu o indivíduo que ficou na posse do revólver subtraído. Dois dos agressores fugiram e apenas Vinicius acabou detido pelo local. O PM Felipe, acionado para o atendimento da ocorrência, reiterou em Juízo a versão apresentada pela vítima João Daniel na data dos fatos. A testemunha de defesa Gilberto se limitou a dizer que, ao ouvir os disparos, tentou se abrigar, não tendo acompanhado o início e o desenrolar dos acontecimentos. De todo o exposto, temos as declarações da vítima João Daniel, corroboradas pela testemunha Jorge, no sentido

de que Vinicius tomou parte da ação violenta que resultou na tomada do revólver que estava na posse do ofendido, pelo que concluo que o acusado deve ser condenado por haver concorrido para a consecução do roubo do armamento, cometido em concurso de agentes. Assim, dou o réu como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, pelo que passo à dosagem da pena. Na fase do artigo 59 do Código Penal, por conta da primariedade técnica, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Outrossim, por conta da causa de aumento de pena, consistente no concurso de agentes, aumento em 1/3 (um terço) a pena acima estabelecida, o que perfaz 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo. O regime prisional inicial será o semi-aberto (CP, art. 33, § 2º, b). Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu VINICIUS ANDRADE SOUZA, RG 39.248.113 e CPF 474.378.888-90, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com início no regime semi-aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Denego o apelo em liberdade, visto que por se tratar de réu preso cautelarmente e que permaneceu recolhido durante o curso do processo, não tem direito a essa benesse, eis que um dos efeitos da sentença condenatória é ser o preso conservado na prisão (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691), sendo de rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Recomende-se pois o réu na prisão. A Pistola GLOCK, Calibre 40, patrimônio da PMESP, deverá ser devolvida, juntamente com o carregador e munições, para a Corporação Militar. Quanto ao Revolver TAURUS, Calibre 357, de propriedade particular de JOÃO DANIEL DA CUNHA BALOG, há de se aguardar o requerimento do ofendido, instruído com a respectiva documentação corroborando a regularidade do armamento, para eventual restituição, desde que favorável o parecer do Ministério Público. Encaminhe-se cópia desta sentença para instruir o H.C. de fls. 118/132 em trâmite no E. TJSP. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA